АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ УДЕРЖАНИЙ

ШАГ 1. Зафиксируйте факт удержания

- Дата удержания
- Сумма
- Основание (письмо, акт, устное сообщение)
- Кто уполномочен принять решение об удержании

ШАГ 2. Проверьте договор

- Предусмотрено ли удержание в договоре?
- Какие условия должны быть соблюдены?
- Требуется ли письменное согласование?

ШАГ 3. Проверьте документы заказчика

- Есть ли акт с фиксацией недостатков?
- Есть ли расчет ущерба?
- Подписан ли акт ПОДРЯДЧИКОМ?

ШАГ 4. Оцените обоснованность

- Если удерживают убытки (например, расходы на другого подрядчика): подтверждены ли расчётом их размер и связь с вашим нарушением (ст. 15, 393 ГК РФ)?
- Если удерживают неустойку (штраф, пени): предусмотрена ли она договором и начислена ли за нарушение, за которое вы отвечаете (п. 2 ст. 330 ГК РФ)? Доказывать убытки для неустойки заказчик не обязан (п. 1 ст. 330 ГК РФ).
- Уменьшить неустойку вправе суд, если она явно несоразмерна последствиям нарушения; если нарушитель — предприниматель, только по его заявлению, а договорную неустойку — лишь в исключительных случаях, когда доказано, что взыскание в договорном размере может привести к необоснованной выгоде заказчика (ст. 333 ГК РФ). Подробнее — файл 08, «Общий принцип оспаривания».

ШАГ 5. Составьте претензию

- Если удержание неправомерно - требуйте возврата
- Если сумма завышена - требуйте пересчета
- Если документы отсутствуют - требуйте их предоставления

ШАГ 6. Отслеживайте сроки

- Претензия: иск — по истечении 30 календарных дней со дня её направления, если иные срок или порядок не установлены договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Проверьте претензионный срок в договоре.
- После отказа - иск в суд
- Исковая давность: проверьте срок и день начала его течения по ст. 196 и 200 ГК РФ; для пеней и процентов — также ст. 207 ГК РФ, для требований заказчика о качестве работ — ст. 725 ГК РФ

ШАГ 7. Рассчитайте полную сумму требований

- Удержанная сумма
+ Пени по договору
+ Проценты по ст. 395 ГК РФ
+ Судебные расходы